

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1200/2537	นายเสน่ห์ สุวรรณวงศ์ กับพวก	โจทก์
	นางชำเรือง ชาวสวน กับพวก	จำเลย
	นายเสน่ห์ สุวรรณวงศ์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางบุญสม สร้อยท้วม ที่ 2 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทโฉนดที่ 7265 ตามเอกสาร จ.10 มิใช่ทรัพย์มรดกของ นางชื่น เป็นการวินิจฉัยขัดแย้งกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ศาล ต้องรับไว้พิจารณา และการที่โจทก์ทั้งสองฟ้องขอเพิกถอนคำพิพากษา ของศาลนั้น เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์และเป็นการฟ้องขอ ให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ย่อมฎีกาได้ ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 151/2533 ที่พิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 7265 ตำบลโรงช้างอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 และให้เพิกถอนการจดทะเบียนให้ระหว่าง

จำเลยที่ 1 กับที่ 2 เสีย โดยให้ไปจดทะเบียนเพิกถอน การให้ ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี ต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่ นั่งพิจารณาคดีรับรอง ให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ผู้พิพากษาซึ่งนั่ง พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต และศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 117,116)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 119)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ทั้งสองฟ้องว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกที่ตกได้แก่โจทก์ ทั้งสองและทายาทอื่น ขอให้พิพากษา เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งว่าที่ดินพิพาท เป็นของจำเลยที่ 1 และเพิกถอนการจดทะเบียนการให้ที่ดินพิพาทระหว่าง จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 อันเป็นการเรียกร้องให้ที่ดินพิพาทคืนมาเป็นของ โจทก์ทั้งสองจึง เป็นคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็น ราคาเงินได้ เป็นคดีมีทุนทรัพย์ เมื่อ ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกัน ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อ เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งศาล อุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาที่ว่าที่ดินพิพาทเป็นมรดกของนางชื่นสุวรรณวงศ์หรือไม่ว่านาง ชื่นยกที่ดินพิพาทให้แก่นายเหล็งสุวรรณวงศ์และนายเหล็งยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย ที่ 1 ดังนั้น ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าควรเชื่อตาม พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสองว่านาง ชื่นมิได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่นายเหล็ง จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา

ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองชอบ
แล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ทั้งสองฟ้องว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกที่ตกให้แก่โจทก์
ทั้งสองและทายาทอื่น ขอให้พิพากษา เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งว่าที่ดินพิพาท
เป็นของจำเลยที่ 1 และเพิกถอนการจดทะเบียนการให้ที่ดินพิพาทระหว่าง จำเลยที่
1 กับจำเลยที่ 2 อันเป็นการเรียกร้องให้ที่ดินพิพาทคืนมาเป็นของ โจทก์ทั้งสองจึง
เป็นคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็น ราคาเงินได้ เป็นคดีมีทุนทรัพย์ เมื่อ
ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกัน ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาที่ว่าที่ดินพิพาทเป็นมรดกของนางชื่นสุวรรณวงศ์หรือไม่ว่านาง
ชื่นยกที่ดินพิพาทให้แก่นายเหล็งสุวรรณวงศ์และนายเหล็งยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย
ที่ 1 ดังนั้น ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าควรเชื่อตาม พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสองว่านาง
ชื่นมิได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่นายเหล็ง จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองชอบ
แล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ